



PUTUSAN

Nomor 5714 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TRAS SETYOHADI, S.E.;**
2. **Drg. SUSILOWATI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 40, Dusun Petahunan, RT 004, RW 002, Kelurahan Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Priyadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Joko Priyadi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kawung, RT 05, RW 04, Kampung Jati, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2025;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. PUSAT JAKARTA cq PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., WILAYAH JAWA TIMUR cq BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG MALANG SOEKARNO HATTA**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 11-12, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, diwakili oleh Aditya Budiarno, selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Meirina Puspitasari, Supervisor Operasional Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 5714 K/Pdt/2025



2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG, berkedudukan di Jalan Danau Jonge I, Nomor 1, Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, diwakili oleh Kresna Fitriansyah, S.T., M.Si., Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tanto Efendi, S.H., Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap benda yang menjadi obyek sengketa;
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah obyek sengketa yaitu:
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB Nomor 1529 atas nama Tras Setyohadi, S.E., dengan luas kurang lebih 84 m² yang terletak di Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur;
4. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa;
6. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan balik nama terhadap

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 5714 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dibawah ini:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB Nomor 1529 atas nama Tras Setyohadi, S.E., dengan luas kurang lebih 84 m² yang terletak di Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- A. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
- B. Gugatan Para Penggugat *prematur*;
- C. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- 1. Bahwa gugatan Penggugat adalah pengulangan terhadap gugatan terdahulu (*exceptio nebis in idem*);
- 2. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PN Mlg, tanggal 27 Mei 2025, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.600,00 (dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 510/PDT/2025/PT SBY, tanggal 16 Juli 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 5714 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juli 2025, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 306/Pdt.G/2024/PN Mlg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasai;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 510/PDT/2025/PT SBY, *juncto* Nomor 306/Pdt.G/2024/PN Mlg, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan Nomor 510/PDT/2025/PT SBY, *juncto* Nomor 306/Pdt.G/2024/PN Mlg, yang dimohonkan kasasi tersebut;
- Membebaskan biaya yang timbul di dalam perkara ini kepada Para Tergugat, atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 19

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 5714 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2025, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Agustus 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa subyek, obyek dan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara perdata yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PN Mlg, yang bersifat positif (amar putusan menolak gugatan Penggugat) serta telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam perkara *a quo* berlaku asas *nebis in idem* dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang harus diperbaiki dengan mengubah amar dalam pokok perkara menjadi “Menolak gugatan Para Penggugat”;

Menimbang, bahwa ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi TRAS SETYOHADI, S.E., dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan, dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 5714 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. TRAS SETYOHADI, S.E.**, dan **2. Drg. SUSILOWATI**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 510/PDT/2025/PT SBY, tanggal 16 Juli 2025, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 306/Pdt.G/2024/PN Mlg, tanggal 27 Mei 2025, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat;

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 5714 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Plt. Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 5714 K/Pdt/2025